



RESOLUCIÓN RECTORAL 51757

07 de octubre de 2024

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h. del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE:

1. El 31 de octubre de 2006 se expidió el Acuerdo Superior 326, por el cual se definieron las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado.
2. El señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 98.648.093, ingresó en el semestre académico 2014-2 al programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, cuya duración está definida en seis (6) semestres académicos; y, en virtud del precitado Acuerdo Superior, vigente para ese momento, le fue otorgada la exención en los derechos de matrícula por su calidad de docente de tiempo completo, en un porcentaje del cien por ciento (100%) para el semestre académico 2014-2.
3. Los artículos 4 y 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006, vigente para el momento de la exención otorgada al señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, regularon algunas de las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado, así:

*“**Artículo 4.** Estarán exentos del pago de derechos de matrícula en un porcentaje equivalente al ciento por ciento (100%), los empleados docentes de tiempo completo y de medio tiempo. La exención se aplicará para cada programa académico y como máximo por el tiempo de duración del programa.*

***Artículo 6.** Los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...] Parágrafo 2. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa”.*

4. El artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 “*Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006*”, establece el término en el cual se debe acreditar el cumplimiento del compromiso de obtención del título:

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

“ARTÍCULO 5: Se entenderá que existe incumplimiento por parte de los beneficiarios de una exención, de la obligación de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo, cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas.”

5. El señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, matriculó y culminó satisfactoriamente el semestre académico 2014-2. Sin embargo, no cumplió con las obligaciones adquiridas como beneficiario de exención en los derechos de matrícula, toda vez que obtuvo **rendimiento insuficiente** en dicho semestre académico ocasionado por obtener un promedio crédito inferior a tres cinco (3.5) concretamente con un promedio de (3.45) y como consecuencia de ello, quedó por fuera del programa. Por lo que, no culminó sus estudios y, por ende, no obtuvo el título respectivo, incumpliendo así las obligaciones adquiridas como beneficiario de la exención otorgada.

6. El señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, inició sus estudios de posgrado en el semestre académico 2014-2, por lo que tenía como plazo para acreditar la terminación de sus estudios y la obtención del título respectivo en el semestre académico 2019-1, teniendo en cuenta el tiempo de duración del programa y los semestres de prórroga de los cuales podía hacer uso, según lo dispuesto en el parágrafo 2, artículo 3 del Acuerdo Superior 379 de 2010, que modificó el Acuerdo Superior 122 de 1997, Reglamento Estudiantil de Posgrado que le era aplicable en ese momento.

7. De conformidad con el certificado emitido el 24 de mayo de 2022 por el Departamento de Admisiones y Registro de la Vicerrectoría de Docencia, el señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA para el semestre académico 2014-2, en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales, obtuvo la siguiente exención en los derechos de matrícula:

Semestre	Exención	Factura	Valor exención
2014-2	Docente de tiempo completo	725369	\$5.131.300

8. El 2 de junio de 2022 mediante oficio 20510001-0283-2022 enviado a los correos electrónicos yancarloscm@gmail.com y yan.catano@udea.edu.co la Dirección de Posgrados de la Universidad requirió al señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, para que indicara las razones de “fuerza mayor o caso fortuito”, a que hace referencia el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa de sus estudios de Doctorado en Ciencias Sociales; o igualmente, todas aquellas otras razones que en ejercicio del derecho de contradicción considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encuentra incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contempla, toda vez que recibió la exención del cien por ciento (100%) de los

derechos de matrícula para el semestre académico 2014-2, con fundamento en el artículo 4° del Acuerdo Superior 326 de 2006.

9. Al no obtener respuesta al requerimiento, se procedió a realizar el envío del oficio 20510001-0475-2022 a través de correo certificado el 27 de octubre de 2022, a la dirección de notificación registrada por el señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA como docente de cátedra de la Universidad, esto es, a la Calle 44 C #90 A-20 en el Barrio La América en el municipio de Medellín; Antioquia correspondencia que fue devuelta por la empresa de mensajería 4-72 tal como consta en la Guía N° RA396556555CO; bajo la causal “cerrado dos”.

10. Al no obtener respuesta al requerimiento anterior, se procedió a realizar el envío del oficio 2023-000005397-I a través de correo certificado el 15 de septiembre de 2023, a la dirección de notificación registrada por el señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA en el módulo de inscripción y selección de estudiantes -MOISES- de la Universidad al momento de inscribirse en el semestre 2022-2 al Doctorado en Estudios Socioespaciales, esto es, a la Calle 44 C #90-43 en el municipio de Medellín; Antioquia correspondencia que fue devuelta por la empresa de mensajería 4-72 tal como consta en la Guía No RA443180212CO; bajo la causal “dirección errada”.

11. Debido a la imposibilidad de realizar el trámite de notificación del requerimiento al señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, se procedió con él envío del oficio 2024-000000940-I a través de correo interno de la Universidad, el día 16 de febrero de 2024 al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, en el cual el señor en mención se desempeña como docente de cátedra, esto es, en la oficina 391 de la Facultad de Medicina ubicada en la Carrera 51D #62-29 la candelaria en el Municipio de Medellín; Antioquia; correspondencia que fue entregada al señor YAN CARLOS CATAÑO el día 20 de febrero de 2024, tal como lo informó la unidad académica; no obstante, no se cuenta con el recibo de dicho oficio de parte del docente, en consecuencia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se realizó la notificación del oficio 2024-000005495-I, mediante aviso 2024-000005496-I publicado en el Portal de la Universidad de Antioquia así: en Atención al Ciudadano, en el micrositio de la Dirección de Posgrado y en el primer piso del bloque 16, cartelera de notificaciones de la Universidad de Antioquia; aviso fijado desde el día 12 de agosto de 2024 a las 8:00 horas y desfijado el día 16 de agosto de 2024 a las 16:00 horas, tal como lo certifica la constancia de publicación del mismo 2024-000005852-I y de esta forma ha quedado vinculado al trámite administrativo.

12. La Dirección de Posgrados de la Universidad de Antioquia, adelantó el procedimiento que por competencia tiene, para realizar los requerimientos a los beneficiarios de las exenciones a fin de que puedan enervar la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido; o, igualmente, manifestar todas aquellas otras razones que, en ejercicio de su

derecho de contradicción, consideren pertinentes para la garantía de sus derechos; sin embargo, en el caso del señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA a pesar de que se dispusieron todos los recursos en procura de que compareciera al proceso y se ofrecieron todas las garantías del debido proceso constitucional y administrativo, éste no ejerció su derecho de contradicción.

13. A la fecha, la Universidad no ha recibido una justificación motivada para que el señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA no culminara sus estudios posgraduales y diera cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo Superior No. 326 de 2006 como beneficiario de la exención concedida cuya obligación es: *“culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo”*, por lo cual hay un incumplimiento a una obligación de acuerdo con el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, norma vigente al momento del otorgamiento de la exención, como beneficiario de la exención en los derechos de matrícula.

14. Con fundamento en lo expuesto, se procederá con la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido del señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, como beneficiario de la exención de los derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo; y en consecuencia, se ordenará el reintegro del 80% de la suma otorgada por concepto de exención de derechos de matrícula en el semestre académico 2014-2, debidamente indexadas, teniendo en cuenta que:

14.1. De conformidad con el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, el señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA debe hacer la devolución del ochenta por ciento (80%) del valor recibido por concepto de exención en los derechos de matrícula, en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales, así:

Semestre	Exención	Factura	Valor exención	Valor 80% exención
2014-2	Docente de tiempo completo	725369	\$5.131.300	\$4.105.040

14.2. La exención en los derechos de matrícula realizada por la Universidad al señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, se efectuó con recursos públicos que hacen parte del patrimonio del Estado, y por ende, se encuentran sometidos a control fiscal, por lo que se le solicitó al Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, que indexara el valor adeudado por el señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, a fin de mantener el valor real de los mismos y evitar el menoscabo de los recursos públicos.

14.3. Una vez indexado al mes de agosto de 2024, el ochenta por ciento (80%) del valor concedido al señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA por concepto de exención sobre los derechos de matrícula en el semestre académico 2014-2, en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales, el Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, indicó que la suma total a reintegrar asciende a siete millones doscientos un mil ciento doce pesos (\$7.201.112), así:

Semestre Académico	Valor 80% exención	Actualización deuda
2014-2	\$4.105.040	\$7.201.112
Total		\$7.201.112

15. Una vez en firme la presente decisión, el señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA podrá proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma indicada en la parte resolutive, que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a las normas institucionales. Dicho comité se encuentra adscrito a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, fue reorganizado mediante la Resolución Rectoral 50879 del 15 de diciembre de abril 2023, y es el competente para conocer, analizar, evaluar los acuerdos de pago de la Universidad, recomendando aquellos viables desde el punto de vista de costo beneficio, de conformidad con lo previsto por la Resolución Rectoral 50931 del 28 de diciembre de 2023 y por tanto, ante él, podrá proponer el señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, para su estudio y decisión, un plan de pagos por las sumas aquí indicadas, que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en la materia así definida por la Universidad. Lo indicado en el presente considerando, no implica un plazo adicional o condición para ejecutar lo resuelto en la presente decisión una vez quede en firme.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar el incumplimiento por parte del señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 98.648.093, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención en los derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º. Se ordena al señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

de los derechos de matrícula en el semestre académico 2014-2 en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de siete millones doscientos un mil ciento doce pesos (\$7.201.112).

ARTÍCULO 3º. Ordenar a la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, que una vez en firme la presente decisión, genere una cuenta de cobro a nombre del señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 98.648.093, por el valor de siete millones doscientos un mil ciento doce pesos (\$7.201.112).

ARTÍCULO 4º. Notificar personalmente la presente resolución al señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 98.648.093, en los términos dispuestos por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 5º. Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, del cual podrá hacer uso el señor YAN CARLOS CATAÑO MONTOYA.

ARTÍCULO 6º. Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: **a)** Oficio 20510001-0283-2022 por medio del cual se realiza el requerimiento del compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor Yan Carlos Cataño Montoya. **b)** Correo electrónico del 02 de junio de 2022 mediante el cual se remite el oficio 20510001-0283-2022. **c)** Certificado del Departamento de Admisiones y Registro del 24 de mayo de 2022. **d)** Oficio 20510001-0475-2022 por medio del cual se realiza el segundo requerimiento del compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor Yan Carlos Cataño Montoya y que es enviado por correo certificado a la dirección registrada como docente de cátedra bajo guía nro. RA396556555CO. **e)** Trazabilidad de la guía nro. RA396556555CO. **f)** Certificado de devolución guía nro. RA396556555CO. **g)** Oficio 2023-000005397-I por medio del cual se realiza el tercer requerimiento del compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor Yan Carlos Cataño Montoya y que es enviado por correo certificado a la dirección registrada en MOISES bajo guía nro. RA443180212CO. **h)** Trazabilidad de la guía nro. RA443180212CO. **i)** Certificado de devolución de la guía nro. RA443180212CO. **j)** Oficio 2024-000000940-I por medio del cual se realiza el cuarto requerimiento del compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor Yan Carlos Cataño Montoya que es enviado a la unidad académica donde se desempeña como docente de cátedra. **k)** Comprobante de entrega del oficio 2024-000000940-I del 16 de febrero de 2024. **l)** Correo electrónico del 19 de marzo de 2024 en el que la unidad académica confirma que el oficio le fue entregado al señor Yan Carlos Cataño el 20 de febrero de 2024. **m)** Oficio 2024-000005495-I por medio del cual se realiza el quinto requerimiento del compromiso adquirido como beneficiario de exención al



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Resolución Rectoral 51757

7

señor Yan Carlos Cataño Montoya y que es publicado por aviso. **n)** Notificación por aviso 2024-000005496-I. **o)** Constancia de publicación 2024-000005852-I.

JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

RR 51757

Informe de auditoría final

2024-10-08

Fecha de creación:	2024-10-07 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAS0vUxosXWuZXI9UINldrocOAml71S5E

Historial de “RR 51757”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-10-07 - 12:59:29 CDT- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2024-10-07 - 13:00:07 CDT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-10-07 - 22:01:30 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.245.75.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.
2024-10-07 - 22:01:31 CDT
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-10-07 - 23:01:13 CDT- Dirección IP: 146.75.208.2.
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-10-08 - 17:01:15 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.92.148.61.
-  Documento completado.
2024-10-08 - 17:01:15 CDT